

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1569/2530

นาย วัน ชัย จตุพร เจริญ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้ร้องสอด

นาย วิโรจน์ เกษมพิพัฒน์ชัย

โจทก์

จำเลย

จำเลย

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ค่าซื้อสินค้า โดยอ้างว่าได้รับโอนสิทธิเรียกร้องค่าซื้อสินค้านี้จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่า เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และได้ขอให้ศาลชั้นต้นอายัดสิทธิเรียกร้องรายนี้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. มีต่อจำเลยไว้ชั่วคราวแล้ว และห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. กับโจทก์สมยอมกันโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ให้โจทก์นำมาฟ้องจำเลยเพื่อไม่ให้ผู้ร้องสอดได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ดังนี้หากเป็นความจริงตามคำร้อง ของ ผู้ร้องสอดแล้ว ผู้ร้องสอดควรได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของตน จึงมีสิทธิร้องสอดเข้าเป็นคู่ความตาม ป.วิ.พ.มาตรา 57(1) ตามขอได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกหนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. มงคลวานิชค่าซื้อสินค้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. มงคลวานิช ซึ่งเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมโจทก์ได้โอนสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่ต่อจำเลยให้แก่โจทก์ ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 125,770 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การรับว่าได้สั่งซื้อสินค้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิชจริงแต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช ส่งสินค้าให้จำเลยไม่ครบ และต้องชำระค่าปรับให้จำเลยตามสัญญา กับต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจำเลยคงเป็นหนี้เพียง 82,662.30 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้ศาลแพ่งได้มีคำสั่งอายัดไว้ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 7321/2527 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช จะโอนสิทธิเรียกร้องตามฟ้องแก่โจทก์หรือไม่ จำเลยไม่รับรอง จำเลยไม่เคยตกลงยินยอมทั้งไม่เคยได้รับแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว และหนี้ดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดที่จำเลยจะต้องชำระ เนื่องจากโจทก์ยังไม่ได้มีการกระทำอันเป็นการปฏิบัติเพื่อขอรับชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าที่อ้างว่ารับโอนสิทธิเรียกร้องมาต่อจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่าผู้ร้องสอดได้เป็นโจทก์ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิชที่ศาลแพ่ง และศาลแพ่งได้มีคำสั่งอายัดเงินที่ห้างฯ มีสิทธิจะได้รับจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาและต่อมาได้พิพากษาให้ชำระเงินจำนวน 200,000 บาท แก่โจทก์ แต่จนถึงบัดนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่นำเงินที่ถูกอายัดมาวางศาล ผู้ร้องสอดยังไม่ได้รับชำระหนี้ โจทก์ในคดีนี้ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช การโอนสิทธิเรียกร้องตามฟ้องกระทำขึ้นโดยสมยอมกัน เพื่อไม่ให้ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้รับชำระหนี้และผู้ร้องสอดไม่สามารถเอาชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นได้ จึงขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) และพิพากษาให้ผู้ร้องสอดได้รับชำระหนี้จากการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย

ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องของผู้ร้องสอดว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช ตามคำพิพากษา มีสิทธิที่จะดำเนินการบังคับคดีเอาทรัพย์สินของ

หุ้นส่วนดังกล่าวได้อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะต้องร้องสอดเข้ามาในคดีนี้อีก ให้ยก
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ผลของคำพิพากษาคดีนี้จะเป็นประการใด
หาผูกพันผู้ร้องสอดซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ หากทำให้ผู้ร้องสอดเสียสิทธิอย่างใดก็
ชอบที่จะยกขึ้นว่ากล่าวเป็นอีกเรื่องหนึ่งทั้งไม่เป็นการสะดวกที่จะนำเรื่องของผู้ร้อง
สอดมาพิจารณาดังที่ผู้ร้องสอดอ้างเนื่องจากประเด็นของคดีนี้แตกต่างกับประเด็นที่ผู้
ร้องสอดกล่าวอ้างขึ้นมาใหม่ว่ามีการสมยอมกันโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างห้างหุ้นส่วน
จำกัด ช.มงคลวานิชกับโจทก์ ส่วนเรื่องที่ผู้ร้องสอดอ้างว่าไม่สามารถจะเอาชำระหนี้
จากทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น เห็นว่าผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของหนี้ตามคำ
พิพากษาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช ผู้ร้องสอดชอบที่จะขอให้บังคับคดีใน
คดีที่ผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของหนี้ตามสิทธิของผู้ร้องสอดที่มีอยู่พิพากษายืน ค่าทนายความ
ชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ร้องสอดมีสิทธิร้องสอดเข้า
เป็นคู่ความตามที่ขอหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้
ค่าซื้อสินค้า โดยอ้างว่าได้รับโอนสิทธิเรียกร้องค่าซื้อสินค้านี้ดังกล่าวมาจากห้างหุ้นส่วน
จำกัดช.มงคลวานิช ข้อเท็จจริงได้ความตามคำร้องของผู้ร้องสอดว่าผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของ
หนี้ตามคำพิพากษาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช ตามคำพิพากษาของศาลชั้น
ต้น คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 10751/2527และได้ขอให้ศาลชั้นต้นอายัดสิทธิเรียกร้อง
รายนี้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช มีต่อจำเลยไว้ชั่วคราวแล้ว หากเป็นความ
จริงตามคำร้องของผู้ร้องสอดว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มงคลวานิช กับโจทก์สมยอม

กันโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ให้โจทก์นำมาฟ้องจำเลยเพื่อไม่ให้ผู้ร้องสอดได้รับชำระหนี้
ตามคำพิพากษาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.มงคลวานิช โดยที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ข.มงคลวานิช กับโจทก์ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน ผู้ร้องสอดก็ควรได้รับความคุ้มครองตาม
สิทธิของตนที่มีอยู่ผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิเรียกร้องเข้าเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) ตามที่ขอได้ ที่ศาลล่างทั้งสองไม่อนุญาตให้ผู้
ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความและยกคำร้องของผู้ร้องสอดมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้อง
ด้วย

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้รับคำร้องสอดของผู้
ร้องสอดไว้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปและพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่
ตามรูปคดี".

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>